REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 7: téngase por cumplido lo ordenado.

Se resuelve lo pendiente de folio 5: **a lo principal**, como se pide, dese inicio al procedimiento contemplado en el artículo 31 del Decreto Ley Nº 211 ("D.L. Nº 211") en virtud del artículo 18 Nº 7 del citado decreto, con el objeto de evacuar un informe a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que se pronuncie respecto de **(a)** los estudios señalados en el artículo 55 del Decreto Supremo Nº 88, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba reglamento para medios de generación de pequeña escala, así como la revisión de estos; y **(b)** las actividades relacionadas a la operación, monitoreo y control de los pequeños medios de generación distribuidos, descritas en el mismo decreto, a efectos de determinar si son prestados en condiciones de mercado suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria y, en la negativa, calificar expresamente el o los servicios correspondientes como sujetos a fijación de precios. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos. **Al primer otrosí**, téngase presente. **Al segundo otrosí**, atendida la certificación de folio 8, téngase presente el poder conferido a la abogada Javiera Casanova Soto. **Al tercer otrosí**, a sus antecedentes los documentos ofrecidos. **Al cuarto otrosí**, ténganse presente los correos electrónicos indicados para efectos de las notificaciones que se estimen pertinentes.

Se ordena a la solicitante publicar a su costa un extracto de la presente resolución en el Diario Oficial, para efectos de lo dispuesto en el artículo 31 número 1) del D.L. Nº 211, y dar cuenta de dicha publicación en un plazo de tres días hábiles, contados desde la referida publicación. La elaboración de dicho extracto deberá ser solicitada a la Secretaria Abogada al correo electrónico oficinadepartes@tdlc.cl

con copia a vortega@tdlc.cl. Asimismo, publíquese la iniciación del procedimiento en el sitio *web* del Tribunal.

Ofíciese a la Fiscalía Nacional Económica, al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía, a Generadores Independientes de Energía A.G., a la Asociación de Generación Renovable A.G., a la Asociación Chilena de Energía Solar A.G. (ACESOL), a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento A.G. (ACERA) y a Empresas Eléctricas A.G., a fin de que estos, así como otros que también tengan interés legítimo, aporten antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la publicación, en extracto, de la presente resolución en el Diario Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del D.L. Nº 211, solo aquellos que aporten antecedentes en el plazo antes indicado y que confieran patrocinio y poder a algún abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, podrán manifestar su opinión en la audiencia pública a que se refiere el numeral 3) de dicho artículo.

Quienes aporten antecedentes deberán indicar una dirección de correo electrónico en sus presentaciones para realizar las notificaciones que resulten pertinentes.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC Nº 574-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sra. Silvia Retamales Morales, Presidenta(S), Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

0EF68806-192F-46DD-ACC7-B41BDC474C55
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.